

दफा १८ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित)
कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत संस्थापित
एभरेष्टकीट कम्पनी प्रा. लि.



१. कम्पनीको नाम: यस कम्पनीको नाम एभरेष्टकीट कम्पनी प्रा. लि. हुनेछ। अंग्रेजीमा Everestkit Company Pvt. Ltd. हुनेछ ।
२. कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय: यस कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ मा रहने छ ।
३. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस प्रबन्धपत्रमा,
(क) ऐन भन्नाले कम्पनी ऐन, २०६३ सम्झनु पर्छ ।
(ख) कार्यालय भन्नाले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय सम्झनु पर्छ ।
(ग) "कम्पनी" भन्नाले एभरेष्टकीट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड सम्झनु पर्छ ।
४. कम्पनीले गर्ने व्यवसाय वा कारोबारको प्रकृति: कम्पनीले गर्ने व्यवसाय वा कारोबार व्यापारमूलक तथा सेवामूलक हुनेछ ।

५. कम्पनीको उद्देश्य:

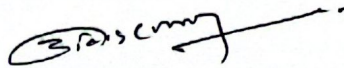
(१) यस कम्पनीको उद्देश्य देहाय बमोजिमको हुनेछ:

क) विभिन्न प्रयोजनका लागि कम्प्युटर सफ्टवेयरको विभिन्न प्रणालीको कार्यक्रम बनाउने, विश्लेषण गर्ने, प्रयोगकर्ताको आवश्यकता र समस्याको विश्लेषण गर्ने, मितव्ययीताको आधारमा समस्याको समाधान गर्ने, परामर्श दिने वा आवश्यक कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण गर्ने एवं यसको आपूर्ति गर्ने।

ख) Digital Marketing सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यगर्ने।

ग) Website design, E-Commerce solution, Software development, Web applications, mobile apps development, Search Engine optimization, Graphics design, Digital marketing, IT support help Desk, Data analyst, Electromechanically / robot Engineer, Data entry / online Side work, Network marketing, Cyber security software solution, Educational software, Game development, Internet of things solution, AT and MI powered solution, programming service, database service, Accounting software / Food delivery app, Graphics design / video editing, all digital graphics, email marketing, digital marketing / social media networking, digital technology, All software solution, digital marketing अदि कार्य गर्ने ।

घ) अडीयो, भिडियो प्रोडक्सन (documentary, music, movie, web series, news, podcast), इन्टरटेनमेन्ट एण्ड मेडिया प्रोडक्सन, प्रेस प्रोग्राम एण्ड शोज, Fashion Design and modelling, इभेन्ट management, technology research and development, educational learning and academy, education, business and technology consultation कार्य गर्ने गराउने।



ड) कम्प्यूटर सफ्टवेयर सम्बन्धी कारोबार गर्ने, र यसको विविध पार्टसहरु स्थानीय बजारमा खरीद बिक्री गर्ने।

च) इलेक्ट्रोनिक्स सामानको कारोबार, अध्ययन, अनुसन्धान तथा परामर्श सेवाहरु प्रदान गर्ने।

छ) विविध टेण्डर तथा सप्लाई सम्बन्धी कारोबार, कम्प्यूटर तथा अन्य माध्यमबाट सूचना सेवा प्रदान गर्ने।

ज) व्यवसायको लागी पोष्टहरु सिर्जना गर्ने, व्यवसायको लागी सामाजिक संजालमा प्रचार प्रसार गर्ने गराउने, वेबसाइट र सफ्टवेयरको डिजाइन र विकास गर्ने, डिजिटल मार्केटिंग गर्ने, विज्ञापन एजेन्सी जस्तै भिडियो ग्राफी र फोटो ग्राफी सम्बन्धि काम गर्ने, अनलाइन सम्बन्धि कामहरु गर्ने, कम्पनी सम्बन्धित प्राविधिक काम गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्राविधिक उत्पादक सामग्री बजारमा बिक्री वितरण गर्ने, कम्प्यूटरको हार्डवेयर र सफ्टवेयर परामर्श क्रियाकलापहरु सम्बन्धि सेवा प्रदान गर्ने, यस कम्पनीको लागी आवश्यक पर्ने सामग्री उत्पादन, आयात तथा खरिद बिक्री वितरण गर्ने, प्राविधिक कम्पनीहरूसँग साझेदारी गर्ने र कम्प्यूटर सम्बन्धि प्राविधिक तालिम लिन ईच्छुक व्यक्तिहरुलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने।

झ) विभिन्न संघसंस्थाहरूसँग आवश्यक सहकार्य गर्ने र कुनै व्यक्ति या व्यवसाय लाई समस्याको समाधान गर्न सहयोग गर्ने।

ञ) बजारमा उपलब्ध विभिन्न वस्तु को खरिद तथा बिक्री साथै दुई पक्ष खरिद बिक्रीको सम्झौतामा सहयोग गर्ने।

ट) विभिन्न खाद्यान्न सामग्री, जडीबुटी तथा वनस्पति उत्पाद्य वस्तुहरु थोक तथा खुद्रा बिक्री गर्ने साथै आयात निर्यात समेत गर्ने।

ठ) गृह सजावट तथा घरेलु बिक्री गर्ने।

ड) कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, खरिद बिक्री तथा भण्डारण गर्ने

ढ) घर-जग्गा तथा गाडी घोडा खरिद बिक्री गर्ने

ण) विभिन्न प्रकारका सीप र तालिम प्रदान गर्ने साथै व्यावसायिक र आर्थिक परामर्श सम्बन्धी कार्य गर्ने

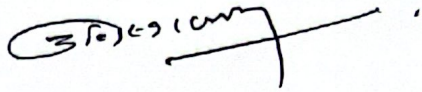
(२) कम्पनीले उपदफा (१) बमोजिमको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट अनुमति वा इजाजत प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा सो प्राप्त भएपछि मात्र कार्यान्वयन गरिनेछ ।

(३) उपदफा (१) मा उल्लिखित उद्देश्यका सम्बन्धमा अनुमति वा इजाजत प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो अनुमति वा इजाजतपत्रको प्रतिलिपि कार्यालयमा पेश गरिनेछ ।

६. कम्पनीको उद्देश्य प्राप्त गर्न गरिने कामहरु: यस कम्पनीले दफा ५ बमोजिमका उद्देश्य प्राप्त गर्न देहायका कामहरु गर्नछः

(क) कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने जग्गा, भवन, सवारी साधन र आवश्यक उपकरण खरिद गर्ने वा भाडामा लिई प्रयोग गर्नेछ ।





(ख) कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नियुक्त गर्ने तथा तिनको सेवाका शर्तहरू निर्धारण गर्ने सक्नेछ ।

(ग) कम्पनीको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्था मा खाता खोल्ने र सञ्चालन गर्ने छ ।

(घ) कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने रकम बैंक वा कुनै वित्तीय संस्थाबाट कम्पनीले धितो राखी वा नराखी कर्जा लिने सक्नेछ ।

(ङ) कम्पनीको नामबाट शेयर तथा डिबेन्चर खरिद गर्ने तथा त्यसलाई बिक्री गर्ने ।

(च) अन्य आवश्यक कुराहरू:

१. कम्पनीले आवश्यक घर, गोदाम, तथा अन्य चल अचल सम्पत्ती आदि लिज वा भोग बन्धकीमा लिने, निर्माण गर्ने, मर्मत—संभार गर्न सक्नेछ ।

२. कम्पनीको नाममा नेपाल राज्यको कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता खोली रकम जम्मा गर्ने, झिक्ने, विल अफ एक्सचेन्ज भूतानि लिने दिने, एल. सि. खोल्ने, मन्जुर गर्ने तथा त्यस्तै प्रकारका अन्य आवश्यक बैंकिङ कामहरू गर्ने ।

३. कम्पनीको लागि प्राप्त हुन सक्ने सबै प्रकारका सुविधा, सहूलियत प्राप्त गर्न नेपाल सरकारको कार्यालयहरू सँग अनुरोध गर्ने, कम्पनीको व्यापारिक हित संरक्षणको लागि डिजाइन र ट्रेडमार्क दर्ता गराउने, यसको हक र सुविधालाई सुरक्षित राख्ने ।

४. कम्पनीको तर्फबाट वा कम्पनी विरुद्ध मुद्दा मामिला गर्ने, प्रतिरक्षा गर्ने, लिखित जवाफ पेश गर्ने यस सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी सेवा प्राप्त गरी आफ्नो हक अधिकारको संरक्षण गर्ने, सहूलियत सुविधालाई सुरक्षित राख्ने ।

५. प्रचलित कानूनको अधिनमा रहि कम्पनीको उद्देश्य पूर्तिको लागि अन्य आवश्यक कार्यहरू गर्ने ।

७. कम्पनीको पूँजीको संरचना: कम्पनीको पूँजीको संरचना देहाय बमोजिम हुनेछ:

(क) कम्पनीको अधिकृत पूँजी रु २५,००,००० /- (अक्षरूपी पच्चीस लाख रुपैया) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु १००/- दरका २५०००/- थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।

(ख) कम्पनीको तत्काल जारी गर्ने पूँजी रु २५,००,००० /- (अक्षरूपी पच्चीस लाख रुपैया) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु १००/- का दरले २५०००/- थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।

(ग) कम्पनीका संस्थापकहरूले तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको पूँजी रु २५,००,०००/- (अक्षरूपी पच्चीस लाख रुपैया) हुनेछ ।

८. शेयर वापतको रकमको भुक्तानी:





- (१) शेयर वापतको रकम कम्पनीले आंशिक वा पूर्ण रुपले भुक्तानी माग गर्न सक्नेछ।
 (२) शेयर वापत कम्पनीले माग गरेको बिल निर्धारित समयमा शेयरधनीले बुझाउनु पर्नेछ।

९. दायित्व सीमित हुने:

यस कम्पनीको कारोवारको सम्बन्धमा शेयरधनीको दायित्व निजले खरिद गरेको वा खरिद गर्न कबुल गरेको शेयरको अंकित मूल्यसम्म मात्र सीमित रहनेछ। तर शेयरधनीले सो हैसियतमा तेस्रो पक्षसँग गरेको ब्यक्तिगत जमानत सम्बन्धी सम्झौता बमोजिमको दायित्वको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन।

१०. अन्य आवश्यक कुराहरु:

- (१) कम्पनीको संस्थापना गर्दा लागेको खर्च कम्पनीले नै ब्यहोर्ने छ।
 (२) संस्थापकले नगद बाहेक अरु कुनै किसिमबाट शेयर खरिद गर्ने वा शेयरमा हक पाउने छ।
 (३) कम्पनीले कारोवार शुरु गर्दाको बखतमा संस्थापक वा अन्य कुनै ब्यक्तिबाट कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्ने छैन।
 (४) संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिले कम्पनीबाट कुनै विशेष सहूलियत वा अधिकार पाउने छैन।
 (५) कम्पनीको शेयर विक्री वा हस्तान्तरणमा कुनै बन्देज रहने छैन।

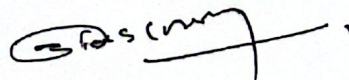
११. कम्पनीको प्रकृति अनुसार कुनै थप व्यवस्था गर्ने भए सो कुरा: छैन।

१२. छुट्टै नियमावली पेश गर्ने वा नगर्ने सो कुरा खुलाउने: यस कम्पनीले छुट्टै नियमावली पेश गर्नेछ।

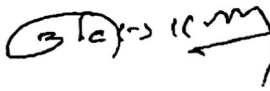
१३. प्रबन्धपत्रमा संशोधन भएमा लागू हुने अवस्था: यस प्रबन्धपत्रमा कुनै संशोधन गर्नु पर्ने भएमा शेयरधनिले निर्णय गरी सो निर्णय कार्यालयमा अभिलेख भएपछि मात्र प्रबन्धपत्र संशोधन भएको मानिनेछ।

१४. प्रबन्धपत्र बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने: यस प्रबन्धपत्रमा लेखिएको कुरा कम्पनी ऐन, २०६३ वा अन्य प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वतः बदर हुनेछ।

१५. संस्थापकहरुले तत्काल लिन कबुल गरेको शेयर संख्या र उद्घोषण: म एभरेष्टकीट कम्पनी प्रा. लि. को संस्थापकले यो कम्पनी स्थापना गरी प्रचलित कानून बमोजिम सञ्चालन गर्न मञ्जुर गरेको छु। यो प्रबन्धपत्रमा उल्लेखित मेरो नाम, ठेगाना, हस्ताक्षर, मैले लिन कबुल गरेको शेयर र साक्षी सम्बन्धी व्यहोरा ठीक साँचो हो। कुनै कारणले झुट्टा ठहरिन गएमा कम्पनी दर्ता पश्चात् सिर्जना हुने दायित्व ब्यहोर्न म तयार छु। यो प्रबन्धपत्रमा लेखिएको कुरा साँचो हो, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहन बुझाउन मञ्जुर छु भनी सहीछाप गरेको छु।





संस्थापकको नाम, ठेगाना र सहिछाप	बाबु/पति को नाम	नागरिकता प्रमाणपत्र र नागरिकता प्राप्त गरेको जिल्ला/विदेशी भए राहदानी नं.	लिन कवुल गरेको शेयर संख्या	साक्षीको नाम, थर, ठेगाना र सहिछाप	साक्षीको नागरिकता को प्रमाणपत्र नं. र जिल्ला
द  नाम: आबिस्कार पौडेल ठेगाना: कपिलाकोट -०९ जिल्ला: सिन्धुली (हालको ठेगाना: मरिण-०६)  दा.  बा.	राज कुमार पौडेल	जि .प्र .का सिन्धुली ना. प्र.न. २०-०९-७२-०२३२६	२५०००	द  नाम: अन्नजली श्रेष्ठ ठेगाना: जनकपुरधाम-१६, धनुषा	जि .प्र .का धनुषा ना. प्र.न. १७-०९-७८-०८९२७

मस्यौदाकार :-

अधिवक्ता गंगा देवी श्रेष्ठ

प्रमाणपत्र संख्या: ३४३४

इति संवत् २०८३ साल ०९ महिना २० गते रोज ०९ शुभम् ।

